課程名稱：刑法刑法35

00:00:08 - 00:00:09
好，各位同學大家好

00:00:09 - 00:00:13
今天我要講的是憲判字第二號，113年的第二號

00:00:14 - 00:00:17
今天我會穿這件衣服，當然也是為了呼應今天的主題

00:00:17 - 00:00:19
因為我每次夏天都會穿它嘛

00:00:19 - 00:00:22
那我今天在來之前我就想說我要穿什麼呢

00:00:22 - 00:00:24
我就想一下我要穿哪件豬衣服

00:00:24 - 00:00:28
那因為今天講的主題是無期徒刑假釋的撤銷

00:00:28 - 00:00:32
所以我選擇穿我今天這一件,有沒有看到是一直被捆綁帶載的豬

00:00:32 - 00:00:33
跟今天的主題很符合

00:00:34 - 00:00:37
無期徒刑的假釋被撤銷會怎麼樣

00:00:37 - 00:00:37
我們知道

00:00:38 - 00:00:40
無期徒刑就是基本上關到死的意思

00:00:41 - 00:00:44
那無期徒刑的人，他假釋出來之後

00:00:44 - 00:00:48
如果他又另外犯罪，值得的情況

00:00:48 - 00:00:50
會導致他的假釋被撤銷

00:00:50 - 00:00:52
那假釋被撤銷會怎麼樣呢

00:00:52 - 00:00:53
就要抓回去關嘛

00:00:54 - 00:00:56
第一個要關原本的無期徒刑

00:00:56 - 00:00:57
那再關多久

00:00:57 - 00:01:02
這時候請各位來看到79條之5之1第5項的規定

00:01:03 - 00:01:04
他條文講說

00:01:04 - 00:01:10
經撤銷假釋執行殘餘刑期者,無期徒刑於執行滿25年

00:01:11 - 00:01:16
有期徒刑於全部刑期執行完畢之後,再繼續執行他刑

00:01:16 - 00:01:20
第一項有關合併計算之規定,不適用之

00:01:21 - 00:01:22
所以這個條文跟你講什麼呢

00:01:23 - 00:01:26
假設有個殺人犯，他被判無期徒刑

00:01:26 - 00:01:28
終於他假釋出來了

00:01:28 - 00:01:33
結果假釋出來之後，他另外犯了強制性交罪

00:01:33 - 00:01:35
又被判了四年，這個時候他會怎麼做

00:01:37 - 00:01:38
依照現在的法條

00:01:39 - 00:01:41
第一個，他的假釋被撤銷之後

00:01:41 - 00:01:44
他要回去關原本無期徒刑的殘刑

00:01:45 - 00:01:47
無期徒刑的殘刑是多久呢？是25年

00:01:48 - 00:01:50
那除了關這個之外

00:01:50 - 00:01:53
另外他不是還有一個強制性交的後案嗎？對不對

00:01:53 - 00:01:56
後來的話,再接著關那四年

00:01:57 - 00:01:57
所以

00:01:58 - 00:02:00
他要什麼時候才可以申請假釋？

00:02:01 - 00:02:11
79條之一的第五項他說執行滿25年再接續執行其他,然後跟你說第一項合併期間的規定不適用之

00:02:11 - 00:02:15
意思就是說這個時候他多久才可以假釋

00:02:15 - 00:02:20
第一個他先回去關25年的無期徒刑的殘刑

00:02:20 - 00:02:26
然後關完25年之後,接下來的四年才是他原本後面的強制性交

00:02:27 - 00:02:33
要等他後面的那個強制性交的四年關到一半,他才有機會假釋

00:02:33 - 00:02:37
所以等於說他要再關27年才有假釋的空間

00:02:37 - 00:02:38
他是這個意思

00:02:38 - 00:02:40
好,所以我們講,79條之一第五項

00:02:42 - 00:02:44
最根本的說法就是無期徒刑的假釋

00:02:46 - 00:02:49
被撤銷的人,他要回去服殘刑,殘刑是多久

00:02:51 - 00:02:51
25年

00:02:52 - 00:02:53
就是25年哦

00:02:53 - 00:02:54
所以同學你看哦

00:02:56 - 00:02:58
現行法之下,無期徒刑多久可以假釋

00:02:59 - 00:03:01
25年可以假釋,對吧

00:03:01 - 00:03:04
熬過25年好,終於假釋出來了

00:03:04 - 00:03:06
他又另外犯了一個罪,假釋被撤銷

00:03:07 - 00:03:08
再回去蹲，蹲多久，再蹲25年

00:03:11 - 00:03:12
為什麼大法官會說這個規定違憲

00:03:13 - 00:03:14
用一個最淺白的方式講

00:03:15 - 00:03:17
我們的人生有幾個25年啊

00:03:18 - 00:03:19
平均大概是三個吧，對不對

00:03:20 - 00:03:22
所以他第一次25年，好，關完了，出來了

00:03:23 - 00:03:25
出來之後假釋被撤銷，再25年

00:03:26 - 00:03:28
那個很容易就真的被無期徒刑了

00:03:29 - 00:03:29
對，不是嗎

00:03:30 - 00:03:33
假設一個30歲的人進去，30歲進去關25年好，他55歲

00:03:33 - 00:03:36
55歲出來之後,假釋又被撤銷,再加25

00:03:38 - 00:03:40
那關出來都幾歲了

00:03:40 - 00:03:42
就幾乎真的是無期徒刑了,對不對

00:03:42 - 00:03:45
所以大法官說,來,你看到這個主文當中的第一點

00:03:46 - 00:03:47
他說這個規定

00:03:48 - 00:03:50
一律執行固定殘刑20或25

00:03:52 - 00:03:53
20是86的規定

00:03:53 - 00:03:55
25是94修法後的規定

00:03:56 - 00:03:57
他說不管是20或25

00:03:58 - 00:04:02
不區分假釋撤銷的原因是另犯他罪，違反保安處分執行法的規定

00:04:03 - 00:04:07
也沒有區分另外所犯的罪的情節輕重等等

00:04:07 - 00:04:09
不符合比例原則

00:04:09 - 00:04:12
至少在兩年之內需期效力

00:04:12 - 00:04:19
所以他的意思就是說呢，無期徒刑的假釋被撤銷的人

00:04:19 - 00:04:23
撤銷之後他要去服殘刑沒有錯

00:04:23 - 00:04:25
但那個刑期不應該永遠都是25年

00:04:25 - 00:04:29
這個對行人來講太過苛刻了，這個解釋呢，主要在講的就是這個東西

00:04:30 - 00:04:33
好，那不該是25年的話，應該是多久呢？

00:04:33 - 00:04:34
請同學來看理由書

00:04:35 - 00:04:37
理由書當中他有提出一個

00:04:38 - 00:04:40
修法前的建議

00:04:40 - 00:04:43
這個應該是在理由書比較中後段的部分

00:04:43 - 00:04:44
好,這邊我們來看

00:04:45 - 00:04:49
在理由書編號第50的這一段

00:04:49 - 00:04:52
這邊,他的說法是啊,殘情怎麼認定

00:04:52 - 00:04:53
他說我這樣子的區分

00:04:54 - 00:04:54
他說呢

00:04:55 - 00:04:58
如果是依照刑法78條撤銷假釋的話

00:04:58 - 00:05:04
那個殘刑的話，我們看的是他另外所故意犯的那一條罪

00:05:04 - 00:05:05
被判的多久

00:05:06 - 00:05:08
而決定他殘刑的年份

00:05:08 - 00:05:08
好，所以你說

00:05:09 - 00:05:10
你看，未滿五年的話，殘刑十年

00:05:12 - 00:05:14
五年以上未滿十年的話，殘刑是五年

00:05:15 - 00:05:16
十年以上的話

00:05:17 - 00:05:18
是適用一準規定

00:05:19 - 00:05:20
殘刑是20年,適用細準規定三的話呢

00:05:22 - 00:05:24
殘刑是25年,然後他再來如果是依照保安處分執行法撤銷假釋的話

00:05:28 - 00:05:30
殘刑的原則上是五年

00:05:30 - 00:05:31
好,所以他後面有提供一個立法修正的指引

00:05:34 - 00:05:35
所以總是的,如果是

00:05:36 - 00:05:39
無期徒刑的假釋被撤銷

00:05:39 - 00:05:41
原本現行法將回去服殘刑,那個殘刑多久

00:05:43 - 00:05:44
25年,大法官說這個25年太重了

00:05:46 - 00:05:49
我們應該區分假釋被撤銷的原因

00:05:49 - 00:05:54
還有他故意所犯之罪，所被判的刑度多重

00:05:54 - 00:05:58
再來決定他所要執行的殘刑是多久

00:05:58 - 00:06:00
這個解釋主要在講的是個內容

00:06:01 - 00:06:02
好，這個是簡單的版本

00:06:02 - 00:06:04
先跟同學講到這邊

00:06:04 - 00:06:06
等一下我再來將完整的版本

00:09:49 - 00:09:50
好，各位同學大家好

00:09:50 - 00:09:50
我今天要來講的是113年度的憲判字第二號

00:09:54 - 00:09:56
113年憲判字第二號，他主要要處理的問題是

00:09:59 - 00:10:05
如果在無期徒刑的假釋當中，這個受刑人，他的假釋被撤銷了

00:10:05 - 00:10:10
好，那無期徒刑的假釋，如果被撤銷的話

00:10:11 - 00:10:14
接下來服殘刑，那個殘刑要服多久呢

00:10:15 - 00:10:17
現行法79條之一第五項的規定是

00:10:18 - 00:10:20
在25年，要在25年

00:10:20 - 00:10:21
所以什麼意思呢

00:10:22 - 00:10:27
當有個人，他無期徒刑，好不容易撐到假釋，終於出獄了

00:10:27 - 00:10:31
結果出獄之後，他又故意犯罪，導致他的假釋被撤銷

00:10:32 - 00:10:33
被撤銷之後

00:10:33 - 00:10:36
至少要再關25年

00:10:36 - 00:10:41
然後再加上他原本再犯的那一條罪的刑期過的一半

00:10:41 - 00:10:44
他才可以去申請假釋

00:10:44 - 00:10:46
這個對人來講非常的不利

00:10:47 - 00:10:49
我剛剛在簡單版的版本有說

00:10:50 - 00:10:52
人生有幾個25年啊

00:10:52 - 00:10:57
無期徒刑的假釋被撤銷之後,回去再關是再25年喔

00:10:58 - 00:11:03
對於一定年紀以上的人來講,再25年,那個就真的是關到死了

00:11:03 - 00:11:04
會有這樣的疑問

00:11:04 - 00:11:04
所以大法官認為說

00:11:05 - 00:11:10
無期徒刑的假釋被撤銷之後，一律執行殘刑25年

00:11:11 - 00:11:13
不分他所故意犯的罪是什麼罪

00:11:13 - 00:11:17
也不分當初假釋被撤銷的原因

00:11:17 - 00:11:18
大法官說

00:11:18 - 00:11:19
這樣子太嚴厲了

00:11:20 - 00:11:21
這樣的效果是危險的

00:11:21 - 00:11:22
所以大法官說呢

00:11:23 - 00:11:27
我們現行法79條之一第五項的規定了，它是危險

00:11:27 - 00:11:31
而必須要在兩年之內失效，這號解釋主要講的就是這一點

00:11:31 - 00:11:34
這是它主要的內容，那這個解釋的主文

00:11:37 - 00:11:41
它總共有12345678，總共有這八項

00:11:43 - 00:11:47
那這八項的話，我們今天會主要把

00:11:48 - 00:11:50
重點放在第一項的部分，第一項的部分

00:11:52 - 00:11:56
因為第二項是接著第一項，我們講完第一項，第二項也差不多都講完了

00:11:57 - 00:12:00
然後中間的345

00:12:01 - 00:12:03
這幾項

00:12:03 - 00:12:06
這個會比較像是憲法訴訟的程序問題

00:12:06 - 00:12:08
所以那個比較偏公法，不是我們的刑法領域

00:12:09 - 00:12:10
所以這幾項我就略過不談了

00:12:11 - 00:12:13
那七的話，關於涉及既往的問題

00:12:14 - 00:12:15
那個還好

00:12:15 - 00:12:17
那個東西在考試上來講，重要性沒有那麼高

00:12:17 - 00:12:18
所以那個我...

00:12:18 - 00:12:20
我等一下簡單帶過就OK了

00:12:20 - 00:12:21
我這裡主要要講的是...

00:13:42 - 00:13:43
好，所以我講，我們等一下再說明的時候，會以主文一的部分為主，因為這個是這一號判決，他主要所要談論的點

00:13:50 - 00:13:55
那除了我們這號判決主要講的是刑法第一五項之外

00:13:55 - 00:13:58
因為我們接下來有將近一個小時的時間

00:13:58 - 00:14:05
所以我接著呢，就要來講關於這號判決，他所要談的假釋撤銷的問題

00:14:06 - 00:14:13
不過在講假釋撤銷問題之前呢，因為我可以合理的推斷同學們對假釋的制度應該不是那麼的熟悉

00:14:13 - 00:14:13
因為我說真的

00:14:14 - 00:14:23
在刑法的課程當中，不管是大學的課程或補習班的課程，刑法裡面相較於假釋的撤銷，有其他更多更重要的東西

00:14:24 - 00:14:27
所以通常假釋的撤銷不會是我們課程的重點所在

00:14:28 - 00:14:35
我平常在補習班上課講刑法的正規課的時候，關於假釋撤銷的部分，我也是簡單的帶過而已，不會講到那麼多

00:14:36 - 00:14:41
所以我這裡呢，既然有時間的話，我就仔細來跟各位談一談

00:14:43 - 00:14:44
關於假釋的撤銷

00:14:44 - 00:14:50
還有假釋這個制度，它基本的一些想法，因為這個是平常同學可能沒有機會聽到的

00:14:51 - 00:14:51
好，我這裡先這樣說

00:14:52 - 00:14:53
我們來看到黑板的最左邊

00:14:54 - 00:14:57
我們在講這個問題之前，我們先從頭來講起，我們先講關於無期徒刑的假釋門檻

00:15:00 - 00:15:06
是這樣子,無期徒刑現在是規定25年才可以假釋,這個你們自己看條文都看得到

00:15:06 - 00:15:10
無期徒刑現在門檻是25年,但是並不是自古以來就設入25年

00:15:15 - 00:15:17
1935年,我們的刑法立法之初

00:15:18 - 00:15:20
當初無期徒刑的假釋門檻是10年

00:15:21 - 00:15:22
當初是10年

00:15:24 - 00:15:28
那後來的話呢,在1997年的時候啊,稍微有提高

00:15:28 - 00:15:31
拉高到15年,現在20

00:15:35 - 00:15:37
抱歉,現在的話應該是25年,這邊筆誤

00:15:39 - 00:15:42
現在的25年的規定

00:15:42 - 00:15:47
這個規定是2005年修正,2006年所實行的

00:15:48 - 00:15:52
所以你看,現在無期徒刑要關滿25年才能出來

00:15:52 - 00:15:56
這個規定是2006年才實行的

00:15:56 - 00:15:58
好,所以這是一個立法的歷程

00:15:59 - 00:16:00
那我這邊先講一下

00:16:00 - 00:16:07
大法官解釋所講到民國94年,也就是2005年

00:16:07 - 00:16:07
的

00:16:07 - 00:16:11
那一次刑法修正，我跟你回講

00:16:11 - 00:16:18
2005年的那一次刑法修正，它的施行日是2006年的7月1號

00:16:19 - 00:16:24
它的修正到施行，中間間隔了將近一年半的時間

00:16:24 - 00:16:29
因為那一次是很大幅度的修正，他不敢太快施行啦，有些條文的變革很大

00:16:29 - 00:16:35
當時立法者要讓司法機關多一些適應的時間

00:16:35 - 00:16:38
所以當時從修正到失效，中間間隔了一年半

00:16:38 - 00:16:39
所以我這邊先講

00:16:40 - 00:16:48
大法官解釋所講的94年的修正，其實它的失效日是在95年的7月1號

00:16:48 - 00:16:54
所以我等一下再講修法的時候，我也會講2006年的那一次，因為我們以失效日為主

00:16:54 - 00:16:54
好

00:16:54 - 00:16:56
所以不管怎麼樣

00:16:57 - 00:16:59
現在2006年之後

00:16:59 - 00:17:03
假釋的門檻,無期徒刑假釋門檻變成是25年了

00:17:03 - 00:17:03
現在的話

00:17:05 - 00:17:07
是這樣子,變成是25年了

00:17:07 - 00:17:07
好

00:17:07 - 00:17:10
那我們就接著來看到這邊

00:17:10 - 00:17:13
現在的假釋門檻是25年的話

00:17:13 - 00:17:14
那必然會遇到一個問題

00:17:14 - 00:17:15
因為你看

00:17:16 - 00:17:20
2006年7月1號之後,假釋的門檻無期徒刑才是25年

00:17:21 - 00:17:23
原本是15年,所以會產生的問題是

00:17:24 - 00:17:29
那過去舊法時期犯罪而被判處無期徒刑的人,他的假釋門檻要

00:17:31 - 00:17:33
20年,要15年的,還是25年,比如說你看哈

00:17:35 - 00:17:42
如果有人在西元2000年的時候，他因為犯罪的關係被判處無期徒刑

00:17:42 - 00:17:44
當時的假釋門檻是多少？

00:17:45 - 00:17:45
15年，對不對？

00:17:46 - 00:17:48
當時無期徒刑假釋門檻是15年

00:17:48 - 00:17:56
結果這個人在無期徒刑服到一半的過程當中，突然修法，假釋的門檻無期徒刑拉到25年了

00:17:57 - 00:17:59
這時候我們要以什麼為準呢？

00:17:59 - 00:18:03
來，這個時候請各位再看到刑法，刑法第七條之二的規定

00:18:04 - 00:18:07
這個東西規定在刑法當中

00:18:07 - 00:18:10
這個同學平常可能不會特別去看到哈

00:18:10 - 00:18:12
我們來看到刑法第七條之二

00:18:13 - 00:18:14
來，這邊我們來看一下哈

00:18:15 - 00:18:19
刑法第七條之二的，刑法第七條之二第一項說呢

00:18:19 - 00:18:27
中華民國86年11月26日刑法修正公佈後，94年1月7日刑法修正施行且犯罪者

00:18:27 - 00:18:29
其假釋適用86年那一次

00:18:31 - 00:18:34
修正公佈的77條的規定

00:18:35 - 00:18:40
但行為終了或犯罪結果的發生是在94年這次修法後的話

00:18:41 - 00:18:42
那就是用修法的規定

00:18:43 - 00:18:46
所以簡單講，七條之二他在告訴你了

00:18:47 - 00:18:53
如果是在2006年7月1日之前犯罪的人，而如果他被判無期徒刑的話

00:18:56 - 00:18:59
他的假釋依然是適用什麼呢？

00:18:59 - 00:19:03
舊法15年，對行為人有利的規定，知道嗎？

00:19:03 - 00:19:07
他依然是適用那個舊法15年，對行為人有利的規定

00:19:07 - 00:19:10
也就是刑法第七條之二的第一項

00:19:10 - 00:19:12
他並沒有說一律適用刑法

00:19:12 - 00:19:13
因為這個對行為人太過不利了

00:19:15 - 00:19:19
原本被判無期的人心想，我熬個15年就出去了

00:19:19 - 00:19:21
結果一修法說你還要再等10年

00:19:21 - 00:19:22
這個

00:19:23 - 00:19:25
多爭等號，不要談什麼憲法原則啦，白話講就是它不太人道了，原本以為熬15年就可以出去的，修了法之後就瞬間要多十年，而且直接走新法的規律，這個有點白話講就是不太人道，所以後來立法者，他在適用法當中就說呢，假使他有橫跨修法的話，我們原則上還是適用舊法的規定

00:19:44 - 00:19:51
所以下面這個圖這邊他講的呢，他這邊講說，依照我們這邊所舉的例子，2000年被無期徒刑判刑確定的人，縱使他後來遇到2006年的修法喔，不管，我們依然認為他的

00:20:03 - 00:20:05
最快可以報假是什麼時候?

00:20:05 - 00:20:09
15年後,也就是2015年,所以這個是刑法七十七條之一的規定,七十七條之二規定

00:20:13 - 00:20:17
好,接著我們就來講撤銷,接著我們來講撤銷

00:20:17 - 00:20:19
關於假釋的撤銷

00:20:20 - 00:20:26
第一個同學所熟知的,應該是我們刑法七十八條,應該是我們刑法七十八條的規定

00:20:26 - 00:20:28
七十八條，我們先來看一下

00:20:29 - 00:20:31
七十八條它分成第一項，還有第二項

00:20:31 - 00:20:39
第一項說呢，假釋中因故意更犯罪，受逾六月的有期徒刑宣告確定者，撤銷其假釋

00:20:43 - 00:20:44
撤銷其假釋

00:20:44 - 00:20:45
所以如果

00:20:46 - 00:20:47
他在假釋中故意犯罪

00:20:48 - 00:20:52
而且這個刑度是超過六個月，這個時候是因撤銷，這個時候是因撤銷

00:20:56 - 00:20:56
再來第二項他說

00:20:57 - 00:21:06
假釋中因故意犯罪，受緩刑或六月以下有期徒刑的宣告，而有再入監執行之必要者，得撤銷其假釋，所以78條第二項，那個是得撤銷

00:21:11 - 00:21:17
也就是白話來講，如果這個行為人他所故意跟犯的犯罪

00:21:18 - 00:21:18
嗯

00:21:19 - 00:21:20
他所故意跟犯的罪

00:21:21 - 00:21:26
判下來是六個月以下或者有緩刑宣告

00:21:26 - 00:21:34
也就是白話來說呢,如果這個人所故意跟犯的那一條罪是原則上不用進去關的

00:21:35 - 00:21:38
這時候他的假釋是得撤銷

00:21:38 - 00:21:39
OK嗎?

00:21:39 - 00:21:39
他的假釋得撤銷

00:21:39 - 00:21:46
這個是我們現行法之下兩款兩種不同，是有因撤銷第一項，得撤銷第二項

00:21:47 - 00:21:48
這個因跟得的區分

00:21:49 - 00:21:52
是字796號之後的區分

00:21:52 - 00:22:00
因為在796之前，原本在假釋中故意跟犯罪，一律是因撤銷

00:22:00 - 00:22:01
原本一律是因

00:22:01 - 00:22:05
後來才改成是得，後來才改成是得

00:22:06 - 00:22:09
這個是立法的歷程，796

00:22:09 - 00:22:11
這個我想同學應該也有讀過

00:22:11 - 00:22:15
好，所以這個是關於假釋的撤銷，刑法當中的是有

00:22:15 - 00:22:17
那除此之外呢，同學你也要知道

00:22:17 - 00:22:19
除了刑法當中的是有之外

00:22:19 - 00:22:20
是是有之外

00:22:20 - 00:22:23
違反保安處分執行法

00:22:23 - 00:22:26
也會導致假釋被撤銷

00:22:26 - 00:22:27
這個東西同學可能沒有看過

00:22:28 - 00:22:31
所以我們這邊呢，來帶同學來看一下保安處分執行法的規定

00:22:34 - 00:22:35
好，這個同學可能不熟

00:22:35 - 00:22:39
所以我們來看一下保安處分執行法第七十四條之二的規定

00:22:45 - 00:22:45
好，這個是隱藏版的撤銷是有

00:22:45 - 00:22:49
同學以前可能從來沒有看過，74條之二他說呢

00:22:51 - 00:22:56
受保護管束人在保護管束期間內應遵守下列的事項，比如說第一款說

00:22:59 - 00:23:01
保持善良品性

00:23:01 - 00:23:03
不得與素行不良之人往來

00:23:03 - 00:23:07
還有就是說要維持，要服從檢察官的命令，不可以對被害人等等去挑釁

00:23:07 - 00:23:13
還有要定期向那個保護管束者報告生活狀況，那離開保護管束地的話呢

00:23:16 - 00:23:17
原則上是不可以，離開時日之上，離開時日以上，要經過檢察官的核準

00:23:21 - 00:23:23
這是74條之2的規定

00:23:23 - 00:23:28
來，有些同學想，74條這不是講保護管束嗎，這跟講的是有什麼關係呢？

00:23:29 - 00:23:31
來，這個也請同學來看到條文

00:23:33 - 00:23:35
我們假設的條文，我們來看一下這個

00:23:55 - 00:23:59
我們來看到那個93條的規定，我們來看到那個93條的規定哈

00:24:10 - 00:24:16
93條第二項說，假釋出獄者在假釋中負保護管束

00:24:17 - 00:24:21
所以假釋跟保護管束是綁在一起的，知道嗎？

00:24:22 - 00:24:26
假釋期間本來就要負保護管束

00:24:26 - 00:24:31
這個是因，那個沒有裁量權哈，所以假釋期間本來就要負保護管束，這個是刑法條文的規定

00:24:32 - 00:24:34
好，所以我們接著回來講哈

00:24:34 - 00:24:38
關於保釋法74條之二，這個是保護管束期間內應該要遵守的事項

00:24:44 - 00:24:46
然後你來看到74條之三的第二項

00:24:47 - 00:24:48
74條之三第二項他說呢

00:24:49 - 00:24:57
假釋中負保護管束者,如有前項情形,典獄長得報請撤銷假釋

00:24:58 - 00:25:04
所以有假釋中的更生人有前項的情形,也就是呢,違反前條的各款

00:25:07 - 00:25:10
典獄長是怎麼樣的,得報請撤銷

00:25:11 - 00:25:12
換句話說哈,我們講一個最容易理解的

00:25:13 - 00:25:17
第三款，不得對被害人、告訴人或告發人尋釁

00:25:18 - 00:25:18
比如說呢

00:25:19 - 00:25:25
如果有一名假釋犯，他在假釋期間跑去嗆被害人，說你當初幹嘛告我

00:25:25 - 00:25:29
當初沒告我的話，事情也不會搞成這樣，然後一直去騷擾告訴人

00:25:31 - 00:25:36
如果有這種情況之下呢，因為他違反了74條之2的第三款規定

00:25:37 - 00:25:40
即典獄長可以報請撤銷假釋

00:25:41 - 00:25:41
所以我們說哈

00:25:42 - 00:25:50
假釋的撤銷是有，除了刑法77條第一項的，78條第一項的得因撤銷，78條第二項的得撤銷，第一項是因，第二項是得

00:25:54 - 00:25:55
除了這兩者之外

00:25:55 - 00:26:03
包括了保安處分執行法74條之2跟73的得撤銷，那個是隱藏版的這是有，好，所以我們的這是有大概有這一期

00:26:06 - 00:26:08
假釋撤銷會怎麼樣？

00:26:10 - 00:26:14
假釋撤銷之後的效果就是要回去服殘刑

00:26:15 - 00:26:22
然後呢,除了原本的殘刑之外,還要再去服原本所犯的這一條罪

00:26:22 - 00:26:25
所以黑板上這個圖,我們來做一個延伸

00:26:27 - 00:26:28
各位你看喔

00:26:29 - 00:26:33
這個人他在2000年的時候,因為無期徒刑被判有罪,這個時候要關多久？

00:26:34 - 00:26:39
2000加15,我們剛剛講刑訴法7條之2的,這個嚴格講是第一項

00:26:39 - 00:26:42
一項抵一項,他要再關15年

00:26:42 - 00:26:44
所以2015的時候,他可以申請假釋

00:26:44 - 00:26:48
好,那如果2015年,好,當年度他很順利的假釋出獄了

00:26:49 - 00:26:53
那他假釋出獄之後呢,如果他隔年再犯罪

00:26:54 - 00:26:55
他隔年再犯罪

00:26:55 - 00:26:55
比如說我們舉例

00:26:56 - 00:27:00
他被判的是,他在犯的是強制性交罪

00:27:01 - 00:27:02
被判的有期徒刑四年

00:27:04 - 00:27:05
那他被判有期徒刑四年

00:27:06 - 00:27:08
如果最後判刑確定

00:27:08 - 00:27:11
比如說是在2018年的時候

00:27:12 - 00:27:13
2018年的時候判刑確定

00:27:14 - 00:27:16
這時候他原本無期徒刑的假釋

00:27:17 - 00:27:18
就會被撤銷

00:27:19 - 00:27:21
好，所以我這邊寫一下

00:27:52 - 00:27:56
好，他2018年被判刑四年確定，所以他的假釋是被撤銷的

00:27:57 - 00:27:57
那我剛剛講了

00:27:58 - 00:28:01
假釋被撤銷的人，他要回去服殘刑

00:28:01 - 00:28:04
依照我們現行法79條之一的第五項

00:28:04 - 00:28:07
回去服殘刑,那個殘刑是多久?

00:28:08 - 00:28:09
25年

00:28:09 - 00:28:10
所以第一個

00:28:11 - 00:28:13
他要回去被關25年

00:28:14 - 00:28:17
所以2018加25的話

00:28:18 - 00:28:18
應該是

00:28:21 - 00:28:22
這樣子的話是多久啊？

00:28:23 - 00:28:24
2043

00:28:24 - 00:28:26
應該是，應該沒有錯吧

00:28:27 - 00:28:27
對

00:28:28 - 00:28:28
20

00:28:33 - 00:28:34
對嘛，應該是2043

00:28:35 - 00:28:37
那2043之外

00:28:37 - 00:28:41
因為25年那個是無期徒刑的殘刑，他本來就應該要服的

00:28:41 - 00:28:42
那除了原本的25年之外

00:28:43 - 00:28:45
因為他又犯罪，被判了四年

00:28:46 - 00:28:47
所以是25再加4

00:28:48 - 00:28:48
要再加4

00:28:49 - 00:28:52
再加上他故意所犯的這四年才可以

00:28:52 - 00:28:53
來

00:28:53 - 00:28:54
這時候啊

00:28:54 - 00:28:55
他又回籠啦

00:28:56 - 00:28:57
紅色叉叉的時間點

00:28:57 - 00:28:58
他回籠之後

00:28:59 - 00:29:00
接下來

00:29:01 - 00:29:02
他要多久才可以報假釋？

00:29:03 - 00:29:06
我們這裡先看到79條之一的規定

00:29:07 - 00:29:09
你先看到79條之一的第一項

00:29:11 - 00:29:12
來，79條第一項他說

00:29:13 - 00:29:15
二以上的徒刑並執行者

00:29:16 - 00:29:17
77條鎖定

00:29:18 - 00:29:19
最低的因執行期間

00:29:20 - 00:29:21
合併計算

00:29:22 - 00:29:24
這是79之一第一項的規定

00:29:25 - 00:29:26
79之一在講什麼

00:29:27 - 00:29:31
79之一在講的是那種非數罪併罰的數罪

00:29:32 - 00:29:33
非51條的數罪

00:29:34 - 00:29:35
如果合併執行的話

00:29:36 - 00:29:37
多久可以報假釋？

00:29:38 - 00:29:39
以前考試考過一個題目

00:29:40 - 00:29:41
以前考試考過說啊

00:29:42 - 00:29:47
有個人因為搶奪被，他因為加重搶奪罪，被判刑七年確定

00:29:48 - 00:29:53
這名搶奪被判刑七年確定之後，入監服刑了

00:29:53 - 00:30:00
而這個人入監服刑期間呢，因為毆打室友的關係，又因為傷害罪，被判了一年

00:30:00 - 00:30:04
然後問說呢，那這個人他多久可以報假釋

00:30:04 - 00:30:07
這個就是我們講非實質競合的數罪

00:30:08 - 00:30:12
因為這裡等於是怎麼樣，裁判確定後更犯他罪嘛

00:30:12 - 00:30:21
那依照釋字982號，裁判確定後更犯他罪，沒有數罪併罰規定的適用

00:30:21 - 00:30:23
所以他要關多久

00:30:23 - 00:30:26
七加一也就是八年

00:30:26 - 00:30:28
那所以他多久可以報假釋？

00:30:28 - 00:30:30
你來看一下79之一的第一項

00:30:30 - 00:30:35
他說二以上徒刑合併執行者，第47條鎖定最低的因執行期間合併計算

00:30:41 - 00:30:43
所以七加一就是八

00:30:43 - 00:30:51
也就是呢，合併計算的結果，因為他要關八年嘛，所以八年要過一半，要過四年，他才可以報假釋，懂這意思嗎

00:30:51 - 00:30:56
所以這個是79之一的第一項，他原本所規定的例制

00:30:56 - 00:30:57
來，那我們回來這一題

00:30:59 - 00:31:01
回到我們黑板上左下角所舉的案例

00:31:03 - 00:31:08
這個人他在2018年的時候，原本無期徒刑的假釋被撤銷了

00:31:09 - 00:31:12
第一個依照79條之一第五項的前半段

00:31:13 - 00:31:15
他要回去服殘刑

00:31:15 - 00:31:16
那我說啦

00:31:16 - 00:31:20
照現行的法條規定，無期徒刑的殘刑是多久？

00:31:21 - 00:31:23
是25年，沒有錯

00:31:23 - 00:31:24
是25年，所以第一個

00:31:24 - 00:31:28
他要去關原本25年的殘刑，然後除了25年的殘刑之外，還有什麼？

00:31:32 - 00:31:33
另外的這四年，對不對？

00:31:33 - 00:31:33
所以無期徒刑的25年關完之後，還要再接著關後面故意所犯罪的那四年，還記得關這四年吼

00:31:45 - 00:31:48
請起來，這個人要多久才可以報假釋

00:31:49 - 00:31:50
我們再看一下這個規定

00:31:51 - 00:31:53
79條之一第五項他說，今撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑要執行滿25年

00:32:03 - 00:32:06
再繼續執行他刑，然後後面講的一句話，第一項關於合併計算的規定，不適用之

00:32:14 - 00:32:16
這時候沒有合併計算的問題喔

00:32:16 - 00:32:19
所以你說這個人他進去之後要多久才可以假釋

00:32:20 - 00:32:30
你可不要跟我講，無期徒刑的殘刑是25，那25加4是29，29除以2是14.5，所以他關滿14年又六個月之後就可以報假釋，不對

00:32:31 - 00:32:37
這個條文就跟你說了，第一項合併計算的規定，不適用之

00:32:37 - 00:32:38
所以他什麼時候才可以假釋？

00:32:40 - 00:32:43
第一個吼，他要先關滿25年

00:32:44 - 00:32:46
關滿25年之後，接下來再接著執行這四年嘛，有沒有？

00:32:49 - 00:32:55
然後呢，要等什麼時候，這四年執行到一半，他才有機會申請假釋

00:32:58 - 00:33:04
所以這個人2018年假釋被撤銷回籠之後，他要再被關多久才有機會報假釋？

00:33:09 - 00:33:11
25加2

00:33:12 - 00:33:14
原本無期徒刑25年嘛，25年要先關滿

00:33:16 - 00:33:18
然後這四年獨立計算

00:33:19 - 00:33:20
四年也要關一半，所以至少

00:33:22 - 00:33:27
他要再被關27年之後，才有再繼續報假釋的空間

00:33:28 - 00:33:31
79條之一的第五項合併起來是這個意思，知道吧？

00:33:31 - 00:33:33
所以這個條文他其實跟你講的兩件事

00:33:34 - 00:33:41
第一件事情是無期徒刑的假釋被撤銷之後的那個殘刑固定就是25年，這是第一個

00:33:41 - 00:33:44
然後再來，他要多久才可以假釋？

00:33:45 - 00:33:46
25年關滿，那段期間還不能報喔

00:33:48 - 00:33:50
要等25年過了之後，再接著執行後續的刑法的時候，後續的刑法真的執行滿

00:33:57 - 00:34:00
比如說正常人是一半，累犯是三分之二，那個時間過了，他才可以報假釋

00:34:03 - 00:34:05
79條第五項是這個意思，瞭解吧？

00:34:05 - 00:34:09
好，這個東西也是大法官宣告違憲的標的

00:34:10 - 00:34:11
大法官宣告違憲喔

00:34:12 - 00:34:14
主要是放在25年上面

00:34:15 - 00:34:18
79條之一規定無期徒刑的殘刑

00:34:18 - 00:34:20
原本是20年

00:34:20 - 00:34:22
2006年時候變成25年

00:34:22 - 00:34:26
大法官說一律20或25違憲，好，為什麼呢？

00:34:27 - 00:34:29
這邊我們就來看到解釋的理由書

00:34:31 - 00:34:32
來，在解釋理由書當中，我們大概來帶同學看一下

00:34:35 - 00:34:42
前面關於程序的部分，然後還有申請人的申請意志啊，機關的答辯啊什麼的

00:34:42 - 00:34:44
陳述的部份，那個程序的部分，我們就略過不談了

00:34:45 - 00:34:47
我們直接從解釋理由書的27段以下，我們從這個地方來看開始看起

00:34:54 - 00:34:56
好，這邊有講到，他這邊第四點，他講據以審查的憲法上權利，還有審查的原則

00:35:02 - 00:35:08
我們就從這個地方來開始看，因為這個從這邊以下才是關於本案實體的部分

00:35:11 - 00:35:12
好

00:35:12 - 00:35:13
這邊先講到的

00:35:13 - 00:35:14
關於什麼比例原則啊

00:35:14 - 00:35:15
人生自由啊什麼的

00:35:15 - 00:35:16
這個我們就略過不談了

00:35:17 - 00:35:18
來看到30段以下

00:35:19 - 00:35:20
這段這邊講說第一個

00:35:21 - 00:35:23
他說無期徒刑經撤銷假釋者

00:35:24 - 00:35:26
其殘餘刑期的執行

00:35:26 - 00:35:28
要符合比例原則

00:35:28 - 00:35:29
他這邊講

00:35:29 - 00:35:30
比例原則

00:35:30 - 00:35:31
所以31段這邊

00:35:31 - 00:35:33
他講的關於假釋的目的

00:35:34 - 00:35:35
然後32段這邊呢

00:35:35 - 00:35:38
他也講到這個目的的具體解釋

00:35:38 - 00:35:40
然後我們翻過來

00:35:40 - 00:35:41
我們翻過來

00:35:43 - 00:35:43
33

00:35:44 - 00:35:45
34還有35

00:35:45 - 00:35:47
這幾段就接著說呢

00:35:47 - 00:35:51
無期徒刑撤銷之後，那個殘刑執行的部分

00:35:51 - 00:35:55
它也會有比例原則的審查的適用

00:35:55 - 00:35:57
他在講的是這一段

00:35:57 - 00:35:58
然後怎麼審查呢？

00:35:58 - 00:36:00
我們就接著往下看這邊

00:36:00 - 00:36:01
38段

00:36:01 - 00:36:03
38段這邊說啊

00:36:03 - 00:36:05
細則規定一還有三

00:36:05 - 00:36:07
它的目的是正當的

00:36:07 - 00:36:08
也就是說

00:36:09 - 00:36:10
假釋被撤銷之後

00:36:51 - 00:36:52
他要回去服殘刑

00:36:52 - 00:36:56
那個殘刑立法者直接規定了一定的年限

00:36:56 - 00:36:58
他說這個事情是正當的

00:36:58 - 00:37:00
38段講的是這個東西

00:37:01 - 00:37:01
好

00:37:01 - 00:37:02
可是啊

00:37:02 - 00:37:03
接著（二）

00:37:03 - 00:37:04
39段

00:37:04 - 00:37:05
他話鋒一轉說呢

00:37:05 - 00:37:08
一律執行20或25年

00:37:08 - 00:37:10
不符合手段的必要性

00:37:10 - 00:37:14
無論是從應報或特別預防的目的

00:37:14 - 00:37:18
都已經透過一定的期間再監執行而獲得部分的實現

00:37:18 - 00:37:20
所以無期徒刑的假釋被撤銷的時候

00:37:20 - 00:37:21
殘刑的計算

00:37:22 - 00:37:26
應該使受刑人有機會依當時的一切狀況,重新評估

00:37:26 - 00:37:31
而不是,一律都執行固定的殘刑

00:37:31 - 00:37:34
所以講到這邊為止

00:37:34 - 00:37:35
大法官的說法是

00:37:35 - 00:37:38
無期徒刑的假釋被撤銷之後

00:37:38 - 00:37:41
如果一律都是25年

00:37:42 - 00:37:43
這是有問題的

00:37:43 - 00:37:44
知道嗎？

00:37:44 - 00:37:45
一律都是25年

00:37:45 - 00:37:46
這個是有問題的

00:37:47 - 00:37:47
好

00:37:47 - 00:37:49
然後接下來他這邊有講到話

00:37:52 - 00:37:55
他這邊講到的關於保安處分執行法的規定

00:37:55 - 00:37:56
他這邊講說

00:37:57 - 00:37:59
無期徒刑撤銷之後的殘餘刑期

00:38:00 - 00:38:05
性質是繼續執行前面已受的無期徒刑宣告

00:38:05 - 00:38:08
那如果這個時候受刑人他故意犯罪

00:38:08 - 00:38:10
或違反保護，違反保護管束的事項的話

00:38:10 - 00:38:13
這時候啊，確實有錄音的必要沒有錯

00:38:13 - 00:38:14
可說的

00:38:14 - 00:38:17
保護管束的性質是對於犯罪者

00:38:18 - 00:38:21
而是對於犯罪者或虞犯的社會處遇

00:38:21 - 00:38:24
讓他可以早日適應社會生活

00:38:24 - 00:38:26
所以保安處分執行法,設有這樣的規定

00:38:26 - 00:38:28
接下來後面有講

00:38:28 - 00:38:29
性質上

00:38:30 - 00:38:36
這些規定啊，性質上屬於為達成保護管束的目的所進行的管制、監督、輔導

00:38:36 - 00:38:37
所以接下來喔

00:38:38 - 00:38:40
假釋的受刑人

00:38:40 - 00:38:43
如果違反保護管束的遵守事項

00:38:43 - 00:38:46
縱使可能會影響到他在犯的危險評估

00:38:46 - 00:38:50
但這跟直接侵害法益的行為是有別的

00:38:50 - 00:38:53
不應該做等同的看待

00:38:53 - 00:38:57
所以這個部分立法者沒有做區分,有問題

00:38:58 - 00:38:58
來

00:38:58 - 00:39:00
我舉兩個對比的情況

00:39:01 - 00:39:02
你們回到黑板上這個案例

00:39:03 - 00:39:03
你們想喔

00:39:05 - 00:39:08
同樣是這個無期徒刑的假釋犯

00:39:08 - 00:39:09
他故，他的假釋被撤銷

00:39:10 - 00:39:11
我們黑板上舉的例子是

00:39:12 - 00:39:13
他在假釋期間

00:39:14 - 00:39:15
故意犯強制性交罪

00:39:15 - 00:39:17
所以又被判了四年

00:39:18 - 00:39:20
這種情況之下

00:39:20 - 00:39:21
我們撤銷他的假釋

00:39:23 - 00:39:24
我們撤銷他的假釋

00:39:25 - 00:39:28
然後再讓他回去關25+4

00:39:28 - 00:39:29
你勉強說還可以

00:39:30 - 00:39:31
可是問題是喔

00:39:31 - 00:39:31
你們想

00:39:33 - 00:39:34
如果這個受刑人

00:39:35 - 00:39:38
他只是單純違反保安處分執行法的規定

00:39:39 - 00:39:41
他的假釋也可能會被撤銷喔

00:39:41 - 00:39:42
這時候問題就來了

00:39:43 - 00:39:44
同學你想

00:39:44 - 00:39:46
如果這個無期徒刑的假釋犯

00:39:47 - 00:39:50
他在2016年以前做的事情不是故意跟犯罪

00:39:50 - 00:39:51
不是

00:39:52 - 00:39:56
他只是一直騷擾當年所殺的被害人家屬

00:39:57 - 00:39:58
一直去嗆那個被害人家屬

00:39:59 - 00:40:00
說你家人被殺也是活該的

00:40:00 - 00:40:01
那錢我才不會賠啦

00:40:02 - 00:40:03
就一直講這些話

00:40:03 - 00:40:05
後來因為家屬去跟檢察官講

00:40:05 - 00:40:06
所以導致這個人呢

00:40:06 - 00:40:09
因為他違反保安處分執行法74條之2的規定

00:40:10 - 00:40:13
進而導致他的假釋被撤銷

00:40:14 - 00:40:15
各位同學你們想

00:40:17 - 00:40:20
假釋期間故意再犯罪的人

00:40:21 - 00:40:25
跟假釋期間違反保安處分執行法的人

00:40:26 - 00:40:28
那個惡性應該是有別的

00:40:28 - 00:40:28
對吧?

00:40:29 - 00:40:31
可是現行法的規定是

00:40:31 - 00:40:31
不管

00:40:32 - 00:40:34
反正你在假釋期間之內

00:40:35 - 00:40:36
管你是因為另外犯罪

00:40:36 - 00:40:38
還是違反保安處分執行法

00:40:38 - 00:40:42
反正你的無期徒刑的假釋如果被撤銷的話

00:40:42 - 00:40:46
就是固定再回去關25年

00:40:47 - 00:40:49
是不是有感覺到輕重失衡的問題？

00:40:49 - 00:40:50
懂這意思吧？

00:40:51 - 00:40:51
假釋期間

00:40:52 - 00:40:52
假設

00:40:53 - 00:40:53
他故意在殺人案被判的15年

00:40:56 - 00:40:57
也被撤銷原本的假釋

00:40:58 - 00:40:59
回去關25年

00:40:59 - 00:41:04
假釋期間不顧是違反保安處分執行法的規定

00:41:04 - 00:41:06
一直去挑釁被害人，一直去騷擾被害人

00:41:07 - 00:41:08
這樣的情況假釋被撤，回去服的殘刑

00:41:09 - 00:41:11
一樣也是25年

00:41:11 - 00:41:13
感覺輕重失衡了對不對

00:41:13 - 00:41:14
所以大法官說不行

00:41:14 - 00:41:17
這樣的情況之下，我們應該做區分

00:41:17 - 00:41:25
我們不能把假釋期間故意跟犯罪，跟違反保安處分執行法做的等同看待，不能這樣子

00:41:27 - 00:41:33
所以下面這邊第45頁，第44段在講的就是這個東西

00:41:33 - 00:41:43
那同時啊，45段這邊有講到，同樣是故意跟犯罪，他所犯的犯罪的本質，還有刑期，也可能是不同的

00:41:43 - 00:41:46
但如果照現行的規定呢

00:41:46 - 00:41:50
管他的，反正假釋期間故意跟犯罪

00:41:50 - 00:41:51
不管你犯什麼罪

00:41:51 - 00:41:54
不管你被判的刑度多重

00:41:55 - 00:41:59
通通都回去執行25年的殘刑

00:42:00 - 00:42:01
所以同樣的

00:42:01 - 00:42:02
你看到黑板上這個案例

00:42:03 - 00:42:08
如果橘色這邊,這個人在2016年所故意犯的罪

00:42:10 - 00:42:11
假設是吸毒

00:42:12 - 00:42:12
假設是吸毒

00:42:13 - 00:42:14
被判七個月

00:42:15 - 00:42:16
那怎麼樣

00:42:16 - 00:42:19
無期徒刑假釋撤銷，回去關25年

00:42:20 - 00:42:25
如果他在2016年橘色這邊所犯的罪

00:42:25 - 00:42:26
比如說犯的是這個

00:42:27 - 00:42:29
比如說犯的是這個什麼，殺人罪

00:42:29 - 00:42:30
被判15年

00:42:31 - 00:42:34
一樣，原本無期徒刑的假釋撤銷，再回去關25年

00:42:36 - 00:42:37
輕重有別，對吧

00:42:37 - 00:42:41
一個是吸毒的小罪，沒有被害人，被判六個月，另外一個是嚴重的殺人，被判15年

00:42:44 - 00:42:47
不管喔，回去撤銷服刑的殘刑，都是25年

00:42:47 - 00:42:49
這個部分來講，也不符合比例原則

00:42:49 - 00:42:52
所以45段在講的是這個東西

00:42:52 - 00:42:54
進而啊，46段這邊就說

00:42:55 - 00:42:58
我們不能不分情節輕重

00:42:58 - 00:43:02
一律規定執行20或25的殘行

00:43:02 - 00:43:02
不行

00:43:02 - 00:43:05
這個部分不符合必要性

00:43:05 - 00:43:08
所以你來看第48段這邊

00:43:09 - 00:43:11
他就說呢，重上所述啊

00:43:12 - 00:43:13
細則規定一跟三

00:43:14 - 00:43:18
關於殘刑一律20或25年的規定

00:43:18 - 00:43:23
不區分假釋原因事由外犯罪,或違反保安法的規定

00:43:24 - 00:43:29
也沒有區分另外所犯的罪的情節跟所犯的情形的輕重

00:43:29 - 00:43:32
還有更生計畫摘要等等,分訂不同殘刑

00:43:32 - 00:43:36
與此範圍內不符合比例原則

00:43:36 - 00:43:38
所以在兩年之內啊,會失效力

00:43:38 - 00:43:40
好,那修法沒有完成的話

00:43:40 - 00:43:43
預期修法如果沒有完成呢,應該怎麼做

00:43:43 - 00:43:45
下面這邊有講

00:43:46 - 00:43:51
有關機關必須另為符合比例原則的處置，而不是固定20跟25

00:43:51 - 00:43:55
例如可以參考下面的因素，好，我們這邊就來看到

00:43:56 - 00:43:57
他說首先第一個

00:43:58 - 00:44:03
如果是依照刑法78條一二項撤銷假釋的話，殘刑怎麼定

00:44:04 - 00:44:06
第一個，未滿五年

00:44:06 - 00:44:11
也就是啊，他故意所犯的，他另外所跟犯的那條罪

00:44:14 - 00:44:19
如果他的刑期是未滿五年的話，執行殘刑是10年

00:44:19 - 00:44:23
五年以上未滿10年的話，殘刑是15年

00:44:24 - 00:44:29
10年以上的話，才是20年或25年

00:44:29 - 00:44:31
所以我們回到黑板上這個案例

00:44:31 - 00:44:37
黑板上這個案例，我們剛剛預設，橘色這裡他所故意的犯行之罪

00:44:37 - 00:44:37
被

00:44:38 - 00:44:39
判的刑，四年

00:44:39 - 00:44:40
被判了四年

00:44:40 - 00:44:42
所以有這種情況

00:44:42 - 00:44:44
依照大法官的說法

00:44:44 - 00:44:47
這時候他的假釋被撤銷了

00:44:48 - 00:44:50
他的假釋被撤銷之後

00:44:50 - 00:44:52
還要關多久的殘刑？

00:44:53 - 00:44:54
大法官說不行

00:44:54 - 00:44:55
這裡不會再是25年

00:44:55 - 00:44:56
這裡是多久？

00:44:57 - 00:44:59
他的殘刑就是五年而已

00:44:59 - 00:45:01
再關五年

00:45:01 - 00:45:03
然後這五年呢

00:45:03 - 00:45:04
再加上

00:45:05 - 00:45:08
再去加上另外所犯的四年

00:45:08 - 00:45:09
5+4

00:45:09 - 00:45:10
就是這樣子

00:45:10 - 00:45:11
知道嗎？

00:45:11 - 00:45:13
這是大法官所給的建議

00:45:13 - 00:45:14
然後再來你翻過來

00:45:15 - 00:45:16
再來我們再往下

00:45:16 - 00:45:18
那如果是違反保釋法呢

00:45:18 - 00:45:19
51頁這邊

00:45:20 - 00:45:23
他說依照保安處分執行法撤銷假釋的話

00:45:24 - 00:45:25
執行殘刑

00:45:25 - 00:45:27
固定就是五年

00:45:27 - 00:45:28
就是五年

00:45:29 - 00:45:29
好

00:45:29 - 00:45:31
所以這個是大法官所做的區分

00:45:32 - 00:45:32
所以你會發現

00:45:33 - 00:45:34
大法官在這一段當中

00:45:35 - 00:45:36
他所做出來的解釋

00:45:36 - 00:45:37
意思就是說呢

00:45:38 - 00:45:40
無期徒刑的假釋犯

00:45:40 - 00:45:42
如果他的假釋被撤銷

00:45:42 - 00:45:44
殘刑要服多久？

00:45:44 - 00:45:46
這邊我做一個整理

00:48:43 - 00:48:43
好，所以我們做這樣的整理，無期徒刑的殘刑是多久，現在的規定是1月25年，但憲判是就說，不行，我們要做區分

00:48:51 - 00:48:55
第一個是，如果故意跟犯罪的話，我們要看他罪的刑期

00:48:55 - 00:49:01
未滿五年的話，殘刑是10年；五年以上未滿10年的話，殘刑是15年；10年以上的話，殘刑是25年

00:49:02 - 00:49:04
我修正一下剛才的說法，剛剛我不小心口誤了

00:49:05 - 00:49:07
左下角這個案例，橘色這邊

00:49:08 - 00:49:13
這個人，他所故意跟犯的罪，我們預設他判的是四年

00:49:14 - 00:49:17
所以未滿五年的話,他的殘刑是10年

00:49:18 - 00:49:20
所以左下角這個案例,抱歉我剛剛口誤

00:49:20 - 00:49:23
左下角這個案例,如果照大法官的說法

00:49:24 - 00:49:27
這個人假釋被撤銷之後,再關多久

00:49:28 - 00:49:29
再關10年

00:49:30 - 00:49:31
無期徒刑的部分再關10年

00:49:32 - 00:49:35
當然10年完的時候,會再加上紅色那個部分

00:49:35 - 00:49:38
他故意再犯罪所要判的四年

00:49:38 - 00:49:40
所以是10+4,是這樣子

00:49:41 - 00:49:44
好,然後違反保安法的話呢,殘刑是五年

00:49:44 - 00:49:47
他有做一個這樣子輕重的區分

00:49:48 - 00:49:52
OK,所以這個是關於解釋的主文,這個判決的主文呢

00:49:53 - 00:49:55
一的部分是這樣子,一的部分是這樣子

00:49:57 - 00:50:02
好,那所以這個是第一點這邊,那一還有二,我們等於就講完了

00:50:02 - 00:50:05
再來3456，3456這個是比較偏程序的部分

00:50:05 - 00:50:08
這個比較偏程序，有些是憲法訴訟的問題

00:50:08 - 00:50:10
所以這個我就不再特別去講的，這個不是

00:50:10 - 00:50:14
我說的東西，再來我們來看到七，來看到這個主文七

00:50:14 - 00:50:19
主文七這邊講說，刑法是刑法七條之一第二項，還有七條之二第二項的規定

00:50:19 - 00:50:27
並沒有違反法律不溯及既往跟現在保護原則，所以這個申請應該要駁回

00:50:32 - 00:50:34
回，所以我們這邊來看一下

00:50:35 - 00:50:37
七條之二第二項，因為這兩個規定本質上的意思一樣

00:50:38 - 00:50:40
七條之一要處理的是更久以前

00:50:40 - 00:50:46
那個在現在重要性不高，所以我們看一個代表性，七條之二就好了，因為那個法理都是一樣的

00:50:46 - 00:50:49
來，我們看到刑法第七條之二的第二項

00:50:50 - 00:50:52
我們剛剛講的是七條之二的第一項

00:50:52 - 00:50:56
那我們接著呢,來看到七條之二的第二項,我們看喔

00:50:57 - 00:50:58
他說

00:50:58 - 00:51:02
因撤銷假釋執行殘餘的刑期

00:51:03 - 00:51:10
撤銷的原因事實是發生在86之後,94施行前的話

00:51:11 - 00:51:19
依照86修正公佈的79之一，合併計算殘刑跟他行的因執行期間

00:51:20 - 00:51:21
但原因事實

00:51:23 - 00:51:31
但原因事實，原因事實的行為中了或犯罪結果是發生在94年7月1號刑法修正施行之後的話

00:51:32 - 00:51:35
那依照94年的刑法來計算相關的期間

00:51:36 - 00:51:38
其實，七條之二的第二項

00:51:39 - 00:51:43
它的意思跟我們剛剛所看到的第一項是差不多的

00:51:43 - 00:51:44
他們在講的就是什麼

00:51:45 - 00:51:49
在這一種橫跨新舊法的假釋上面

00:51:49 - 00:51:56
我們新舊法的適用上，原則上是以舊法對行為人有利的規定為準

00:51:56 - 00:51:59
所以我們來看一下79之一歷次的修正

00:52:00 - 00:52:02
79之一這個條文

00:52:03 - 00:52:08
原本86年版,無期徒刑的殘刑是20年

00:52:08 - 00:52:11
原本,他無期徒刑的殘刑是20年

00:52:12 - 00:52:15
所以施行法七條這是什麼意思呢?我這邊就畫一個圖來講

00:54:07 - 00:54:13
施行法七條這要處理的問題跟我剛剛左下角那邊所講的狀況很類似,你們看哦

00:54:14 - 00:54:17
如果，有個無期徒刑的假釋犯

00:54:17 - 00:54:24
他在2006年修法前，故意犯罪，比如說這個殺人犯被判無期徒刑，假釋出來了

00:54:25 - 00:54:27
結果他假釋出來之後

00:54:27 - 00:54:29
又因為別的案子

00:54:29 - 00:54:32
比如說什麼傷害、性侵等等

00:54:32 - 00:54:36
他又因為別的故意犯罪被判刑

00:54:36 - 00:54:44
後來他在，我們這樣說，他故意犯罪的時間是在2006年刑法修正之前

00:54:44 - 00:54:51
好，那之前他被判刑，他因為有故意犯罪，導致後來假釋被撤銷

00:54:52 - 00:54:56
撤銷是什麼時候？

00:54:56 - 00:54:58
2006年刑法修正施行之後

00:54:58 - 00:54:59
他的假釋被撤銷掉了

00:54:59 - 00:55:03
來，撤銷掉之後就要回去蹲啊，又要回去服殘刑的，對不對？

00:55:05 - 00:55:06
這時候他要服的殘刑是多少？

00:55:07 - 00:55:07
你看喔

00:55:07 - 00:55:10
79之一第五項他有分

00:55:10 - 00:55:15
79之一第五項，原本規定無期徒刑的殘刑是20年

00:55:16 - 00:55:22
2006年之後，無期徒刑的殘刑才變成是25年

00:55:23 - 00:55:23
所以呢

00:55:25 - 00:55:29
這個人他在2006年刑法修正施行後

00:55:29 - 00:55:32
他的無期徒刑假釋才被撤銷

00:55:32 - 00:55:34
那被撤銷的話，他要回去服的殘刑是原本的20年

00:55:37 - 00:55:39
還是修法後的25年

00:55:39 - 00:55:40
七條之二跟你講

00:55:40 - 00:55:44
原則上是舊法時期20年

00:55:45 - 00:55:46
所以他依然是怎麼樣？

00:55:46 - 00:55:48
他其實跟第一項的意識很像

00:55:49 - 00:55:51
假釋如果有橫跨新舊法的話

00:55:52 - 00:55:55
我們原則上是用那個舊法有利的規定

00:55:55 - 00:55:55
這邊的話也是

00:55:55 - 00:56:01
所以這裡他在2006年紅色這個叉叉被撤銷假釋之後

00:56:01 - 00:56:03
回去所要服的殘刑，依然是多少？

00:56:04 - 00:56:09
舊法時期的20年，而不是新法的25年

00:56:09 - 00:56:13
進而啊，大法官說這個東西並不違憲

00:56:13 - 00:56:16
好，為什麼，我們就來看理由書這邊所講到的

00:56:24 - 00:56:28
好，這個理由書當中，就是在63點以下

00:56:28 - 00:56:33
他這邊有提到說，關於這個相關的規定

00:56:33 - 00:56:37
他這邊講說，你來看到67段，也就是在很後面的地方

00:56:39 - 00:56:41
67段他這邊講說呢

00:56:42 - 00:56:51
這個撤銷假釋，執行殘刑，原則上適用事實發生時，也就是修正前的法律規定

00:56:52 - 00:56:59
只有在原因事實行為中了，或結果發生在修法事情之後，才適用修正後的規定

00:57:00 - 00:57:07
所以其真規定二跟四，並沒有對受刑人較不利的新法規定適用

00:57:09 - 00:57:16
的新法規定適用在其真規定13生效前已經終結的事實法律關係

00:57:16 - 00:57:19
這個本來就沒有涉及既往的問題了

00:57:19 - 00:57:21
所以也不會有信賴保護的問題

00:57:21 - 00:57:23
換句話說啦，這規定對人還不錯欸，對吧？

00:57:26 - 00:57:30
原本舊法的時期，要執行的殘刑是20年

00:57:31 - 00:57:36
撤銷假釋的當下，殘刑變成25年了

00:57:36 - 00:57:38
但這個規定跟你講什麼？

00:57:38 - 00:57:43
沒關係，撤銷後要執行的殘刑，我們原則上還是走舊法的20年

00:57:45 - 00:57:47
相對來說對行為人還是有利，知道嗎？

00:57:48 - 00:57:50
他並沒有什麼問題

00:57:50 - 00:57:52
進而也沒有違反信賴保護的問題

00:57:52 - 00:57:54
所以他說這個東西是合憲的

00:57:54 - 00:57:56
好,所以這個

00:57:56 - 00:57:57
謝法官喔,12年,13年謝法官第二號

00:57:59 - 00:58:01
大概兩大重點,就是解釋主文的12還有七,大概跟同學就講到這邊

00:58:07 - 00:58:15
所以我相信啊,透過我今天將近一個小時的講解,同學對假釋的制度,還有假釋的撤銷,應該也有更深一層的認識了

00:58:16 - 00:58:17
也很高興今天可以講這個東西啦,因為這個東西平常在我們正課當中,我說真的就是沒有時間講

00:58:21 - 00:58:25
正課裡面,關於情狀情分,比這個重要的東西太多了,所以每次講到這邊,都只能快速帶過

00:58:27 - 00:58:36
今天剛好有這個機會,所以我大概花了將近一個小時的時間,來跟同學說明假釋制度的來龍去脈,還有撤銷的詳盡經過

00:58:36 - 00:58:41
希望透過這一個小時的時間啊,可以讓同學對這個東西有更深一層的認識

00:58:41 - 00:58:44
好,那所以這個問題呢,就跟同學講到這邊囉